



INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA

Curso Inteligência Artificial e Data Science para Líderes	Período
--	---------

1º Contratante/Aluno Paulo Minoru Yamanaka	Data Nasc. 09/12/1995	Sexo M
---	--------------------------	-----------

RG 522610420	CPF 237.236.308-55	Telefone (Res)	Telefone (Cel) 11959473402
-----------------	-----------------------	----------------	-------------------------------

Nacionalidade Brasileiro(a)	Estado Civil União Estável	E-mail minoruyamanaka@icloud.com
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Endereço Residencial Rua Faustolo 974
--

Representante Legal/Responsável Financeiro – 2º Contratante:			
Endereço Residencial			E-mail
RG	CPF	Telefone (Res)	Telefone (Cel)

Valor do Curso R\$ 0,00	Valor da Mensalidade R\$ 0,00	Quantidade de Mensalidades 1
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------



INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Por este instrumento particular de prestação de serviços educacionais, de um lado, o(s)(a)(s) CONTRATANTE(S) acima identificado(s), e, de outro lado, o INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, associação civil filantrópica, confessional com finalidade educacional, social, assistencial e de saúde, sem fins lucrativos e econômicos, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 60.967.551/0001-50, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua da Consolação, nº 896, Consolação, CEP 01.302-000, neste ato representado por seus representantes legais na forma dos seus atos constitutivos ("MACKENZIE"), firmam o presente Instrumento Contratual de Prestação de Serviços Educacionais ("Contrato"), à vista do que dispõe toda a legislação aplicável, inclusive as normas internas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, editadas no âmbito de sua autonomia universitária, bem como todas as normas internas expedidas pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, e, portanto, partes integrantes deste Contrato, mediante cláusulas e condições a seguir especificadas e a cujo cumprimento se obrigam mutuamente:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Ao firmar o presente Contrato, o(a) CONTRATANTE submete-se ao Estatuto e Regimento Geral da Universidade Presbiteriana Mackenzie, às normas expedidas pela Reitoria do MACKENZIE, aos regulamentos internos dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, da Biblioteca, Laboratórios, Secretaria e demais Setores Administrativos da instituição ("Normas Internas"), bem como às demais obrigações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação e constantes na legislação aplicável à área de ensino, as deliberações dos órgãos colegiados pertinentes, e, ainda, às emanadas de outras fontes legais.

1.2. O Contrato consiste na prestação de serviços educacionais de Pós-Graduação Lato Sensu Digital, com carga horária de 360 (trezentas e sessenta) horas, na modalidade a distância ("Curso Digital") pelo MACKENZIE ao(à) CONTRATANTE ("Serviços") durante as etapas do referido Curso Digital em que houver o vínculo de matrícula entre as partes, sob a égide dos artigos 206, incisos II, III e VII e artigo 209 da Constituição Federal, da Lei nº 9.394, de 20.12.1996, da Lei nº 9.870, de 23.11.1999, do Decreto nº 3.274, de 06.12.1999, da Medida Provisória nº 2.173-24, de 23.08.2001, do Decreto nº 9.057, de 25.05.2017 e da Portaria do Ministério da Educação nº 11, de 20.06.2017.

§ 1º – As especificidades do Curso Digital, matriz curricular, avaliações, bem como os requisitos necessários à aprovação estão contidos nas Normas Internas, à disposição do(a) CONTRATANTE na Coordenadoria de Processos Acadêmicos (CPAC) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, bem como no site www.mackenzie.br

§ 2º – Havendo alteração de endereço físico, eletrônico e telefones, o(a) CONTRATANTE compromete-se a efetuar a atualização junto ao MACKENZIE, mediante utilização dos recursos disponíveis no autoatendimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), descrita amplamente no §9º abaixo, visto tratar-se de procedimento de sua exclusiva competência e responsabilidade, não sendo responsabilizado o MACKENZIE por informações enviadas aos endereços e números telefônicos desatualizados.

§ 3º – Além da disponibilização de conteúdo pedagógico através de plataforma digital, o MACKENZIE fornece ao(à) CONTRATANTE um POLO que atende aos critérios do sistema de ensino a distância, localizado na Rua da Consolação nº 896, Consolação, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.302-907 ("Campus")



INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Higienópolis"), onde serão oferecidas atividades e oficinas presenciais não-obrigatórias, conforme autorizado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES).

§ 4º – O MACKENZIE declara que o Campus Higienópolis conta com infraestrutura tecnológica e pessoal suficientes para o cumprimento das atividades presenciais não-obrigatórias previstas no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), atendidas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e normas específicas expedidas pelo MEC, que estarão à disposição do(a) CONTRATANTE, declarando, ainda, que a plataforma digital possui infraestrutura tecnológica adequada para disponibilização das videoaulas, material didático e material de apoio ao Curso Digital e realização de avaliações.

§ 5º – O(A) CONTRATANTE declara ciente que, em razão da metodologia de educação a distância centrada na autoaprendizagem, tem o compromisso de aderir às atividades de autoestudo e outras estratégias de ensino que visem à obtenção dos melhores resultados em termos pedagógicos.

§ 6º – É de inteira responsabilidade do MACKENZIE o planejamento e a prestação dos Serviços, no que se refere à fixação de carga horária, designação de professores, orientação didático-pedagógica e educacional, além de outras providências que as atividades docentes exigirem, a seu exclusivo critério, sem ingerência do(a) CONTRATANTE.

§ 7º – As aulas serão ministradas na modalidade a distância totalmente assíncronas, com eventuais atividades presenciais não-obrigatórias oferecidas no Campus Higienópolis, ficando a cargo do MACKENZIE decidir pelas estratégias e metodologias a serem adotadas, inclusive quanto às escolhas das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) utilizadas para a consecução dos objetivos pedagógicos pertinentes a cada curso, os materiais didáticos e materiais de apoio a serem utilizados e as provas virtuais com respectivo registro e certificação de grau(s).

§ 8º – O MACKENZIE obriga-se a ministrar o ensino por meio de videoaulas, além de disponibilizar materiais didáticos e materiais de apoio elaborados pelo MACKENZIE e acesso à biblioteca digital, devendo o plano de estudos, programas, currículo e calendário estarem em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com o calendário acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na modalidade de ensino digital a distância, durante a manutenção deste vínculo.

§ 9º – As videoaulas, previamente gravadas, bem como as demais atividades do Curso Digital serão desenvolvidas exclusivamente por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, plataforma de ambiente virtual de aprendizagem desenvolvida para disponibilização dos conteúdos das aulas na metodologia de ensino a distância e recursos necessários para sua aprendizagem, tais como cronograma do Curso Digital, relação de disciplinas ativas, materiais didáticos e materiais de apoio como material de leitura, atividades, videoaulas e avaliações (plataforma denominada "AVA"). Todas as atividades serão coordenadas pelos docentes de cada componente curricular e acompanhadas e mediadas por professores tutores vinculados ao MACKENZIE.

§ 10 - O(A) CONTRATANTE terá acesso a um tutor para acompanhamento pedagógico, cuja comunicação se dará por meio do AVA. As disposições acerca da tutoria poderão ser alteradas ao longo do Curso Digital.

§ 11 – O(A) CONTRATANTE tem ciência de que o MACKENZIE poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, efetuar alterações no formato de oferta do Curso



INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Digital, carga horária, regime de aproveitamentos, material didático e material de apoio mínimo, bem como atualizações de qualquer natureza, visando atualizá-lo em face às novas realidades normativas e de inserção no mercado, não havendo, para o(a) CONTRATANTE, direito de imutabilidade e/ou permanência de toda ou de parte da grade curricular do Curso Digital.

§ 12 – O calendário acadêmico ficará à disposição do(a) CONTRATANTE no AVA, para ciência e seu cumprimento.

§ 13 – O período de integralização do Curso Digital contratado será devidamente definido por meio de editais respectivos, publicados pelo MACKENZIE, bem como o valor da mensalidade do Curso Digital.

§ 14 – Para a conclusão do Curso Digital, não será exigido o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso ("TCC") pelo(a) CONTRATANTE. Em caso de alteração da legislação pertinente, esta obrigação poderá ser exigida pelo MACKENZIE no decorrer do curso, como requisito obrigatório para conclusão do Curso Digital.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. Como contraprestação aos Serviços, o(a) CONTRATANTE pagará o valor indicado no preâmbulo do Contrato, conforme opção de pagamento selecionada. Caso de forma de pagamento escolhida seja boleto bancário, o boleto será disponibilizado ao(à) CONTRATANTE exclusivamente no AVA.

§ 1º – O valor da mensalidade, preço global do Curso Digital no qual o(a) CONTRATANTE estiver matriculado, o qual é dividido ao longo de todas as etapas que o compõem.

§ 2º – O preço global do Curso Digital poderá ser quitado através de parcelamento, conforme opções disponibilizadas pelo MACKENZIE e acordadas previamente com o(a) CONTRATANTE, admitido, inclusive o parcelamento por meio de cartão de crédito exclusivamente para pagamentos igual ou superior a 18 (dezoito) parcelas.

§ 3º – O valor dos componentes curriculares cursados em regime de dependência não faz parte da mensalidade mencionada nesta Cláusula Segunda, e será proporcional à quantidade de cargas horárias da etapa a que o componente curricular a ser cursado pertencer.

§ 4º – O montante previsto nesta Cláusula abrange tão somente a prestação de serviços relativos ao Curso Digital em que o(a) CONTRATANTE estiver matriculado, excluídas, portanto, outras despesas que se fizerem necessárias.

§ 5º – Com exceção dos materiais didáticos e materiais de apoio mencionados na Cláusula Quinta, não se encontram previstos no valor da mensalidade quaisquer despesas adicionais, tais como material complementar, deslocamento, estadia e alimentação para o comparecimento em atividades complementares presenciais não-obrigatórias oferecidas pelo MACKENZIE.

§ 6º – Os valores da contraprestação das demais atividades, inclusive as extracurriculares, serão fixados pelo MACKENZIE a cada serviço.

§ 7º – O(A) CONTRATANTE declara e reconhece que seu relacionamento financeiro



INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

com o MACKENZIE será intermediado por sua mandatária, a PLATOS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS S.A., sociedade anônima com sede na Alameda Santos, nº 960, 3º andar, Setor 5, Cerqueira César, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.418-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.310.421/0001-01 ("PLATOS"), responsável, dentre outras atribuições, pela emissão de boletos de pagamento, arrecadação, renegociação de títulos, e realização de cobranças judiciais e extrajudiciais, nos termos e para efeitos desta Cláusula Segunda.

§ 8º – O(A) CONTRATANTE declara e reconhece que as notas fiscais a serem emitidas pelo MACKENZIE serão sempre emitidas contra si na qualidade de tomadora de serviços.

§ 9º – O(A) CONTRATANTE cujo boleto bancário não estiver disponibilizado na forma prevista pela Cláusula Segunda, até a data do vencimento, deverá solicitar a segunda via do referido documento por meio do AVA.

§ 10º – O MACKENZIE poderá conceder benefícios com duração semestral ao(à)CONTRATANTE, desde que previstos em suas Normas Internas. Tais benefícios deverão ser requeridos por meio de formulário próprio, passando a vigorar a partir da data em que for aprovada a concessão, não sendo cumulativos e constituindo mera liberalidade do MACKENZIE.

§ 11º – O não cumprimento das atividades acadêmicas não exclui a obrigatoriedade de pagamento do valor total do Curso Digital.

§ 12º – O pagamento efetuado após a data de vencimento será acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento) do valor da parcela em atraso, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE.

§ 13º – Se o MACKENZIE e/ou a PLATOS precisarem valer-se de serviços jurídicos para promover a cobrança de mensalidades em atraso ou notas promissórias não pagas, correrão por conta do(a) CONTRATANTE todas as despesas de cobrança, incluindo honorários advocatícios e custas, nos termos do artigo 389 do Código Civil.

§ 14º – O MACKENZIE poderá, a qualquer momento, transferir, dar em caução e penhora, os direitos creditórios dos títulos correspondentes às mensalidades vencidas ou vincendas junto a instituições financeiras.

CLÁUSULA TERCEIRA – INADIMPLEMENTO

Considera-se inadimplente o(a) CONTRATANTE que atrasar o pagamento. Neste caso, o título poderá ser remetido para Cartório de Protesto, independente do cadastramento no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA.

CLÁUSULA QUARTA – DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA

4.1. A efetivação formal do ato de matrícula dependerá da apresentação do diploma de curso de graduação não sequencial e preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo MACKENZIE, será confirmada com o pagamento da 1ª (primeira) parcela e, em especial, com a disponibilização, no AVA, de todos os documentos do(a) CONTRATANTE exigidos em Edital disponibilizado pelo MACKENZIE.

§ 1º – O(A) CONTRATANTE, ao aderir aos termos deste Contrato, cujo teor está disponibilizado no sistema eletrônico, em sua íntegra, para consulta prévia, declara



INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

estar ciente do tratamento de seus dados pessoais para, dentre outras finalidades, o estabelecimento da relação contratual entre as partes, atendimento à legislação educacional aplicável e prestação do serviço contratado, conforme Cláusula Décima Primeira abaixo.

§ 2º – A matrícula ou rematrícula somente será efetivada se o(a) CONTRATANTE estiver sem débitos pendentes com a rede de ensino do MACKENZIE, caso este seja aluno regresso do MACKENZIE.

§ 3º – O(A) CONTRATANTE obrigatoriamente deverá se matricular em todos os componentes curriculares do respectivo módulo, exceto casos especiais, a critério exclusivo do MACKENZIE.

§ 4º - Caso o(a) CONTRATANTE, no ato da matrícula, não apresente todos os documentos exigidos no Edital e Regulamento interno, deverá regularizar, pendência existente no prazo máximo de 16 (dezesesseis) semanas contado do ingresso. Em caso de não regularização neste prazo, poderá ser aplicado o § 5º desta cláusula.

§ 5º - Considera-se nula e cancelada, para todos os efeitos, a matrícula feita com inobservância de quaisquer das exigências, condições ou restrições constantes da legislação em vigor, do Edital e das Normas Internas, não assistindo ao(à) CONTRATANTE qualquer direito a reembolso de mensalidades pagas até a data do cancelamento.

CLÁUSULA QUINTA – DO MATERIAL

5.1. Todo o material didático e material de apoio, incluindo as videoaulas, apostilas e e-books, será disponibilizado pelo MACKENZIE no AVA.

§ 1º – As partes declaram que o Guia do Aluno, disponível no AVA, é parte integrante do presente instrumento, de cujos termos o(a) CONTRATANTE neste ato afirma ter plena ciência.

§ 2º – O(A) CONTRATANTE terá acesso, por meio do AVA, a bibliotecas virtuais.

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA E RESCISÃO

6.1. O presente Contrato vigorará durante as etapas do referido curso em que houver o vínculo de matrícula entre as partes, e poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

a) Pelo(a) CONTRATANTE, por rescisão formal por requerimento no AVA, dentro dos prazos previstos no Calendário Acadêmico publicado através da Orientação Normativa disponível no AVA;

b) Pelo MACKENZIE, por desligamento em caso de aplicação de penalidade disciplinar, observados o Regimento Geral e o Código de Decoro Acadêmico – CDA;

c) Pelo MACKENZIE, em caso de não apresentação de diploma devidamente registrado comprovando a formação superior em curso de graduação (não sequencial e nem de formação específica); e

d) Pelo MACKENZIE, em caso de inobservância de quaisquer das exigências, condições ou restrições constantes da legislação em vigor e das Normas Internas, conforme § 5º da cláusula 4ª.



§ 1º - Em qualquer caso de extinção, fica o(a) CONTRATANTE obrigado(a) a cumprir as normas contidas junto ao Calendário Acadêmico e pagamento devido até a data da solicitação formal do término contratual.

§ 2º Em caso de desistência por parte do(a) CONTRATANTE, este terá direito ao ressarcimento de 100% (cem por cento) do valor pago na matrícula e demais cobranças, desde que efetue formalmente o cancelamento total do contrato em até 7 (sete) dias, contados da data da matrícula.

§ 3º - Caso o(a) CONTRATANTE opte por rescindir o Contrato antes do término do Curso Digital, ficará responsável pelo pagamento das mensalidades até o mês da solicitação, observado o quanto segue:

a) Cancelamento antes de 12 (doze) meses – pagamento à vista:

Na hipótese do(a) CONTRATANTE ter optado pelo pagamento à vista e solicitar o cancelamento do curso antes do decurso dos 12 (doze) meses, o reembolso será proporcional aos valores correspondentes às disciplinas e à carga horária ainda não ofertadas até a data do cancelamento, observado o critério da proporcionalidade em relação ao conteúdo efetivamente disponibilizado.

b) Cancelamento antes de 12 (doze) meses – pagamento parcelado:

No caso de pagamento parcelado, com pedido de cancelamento formulado antes de completados os 12 (doze) meses, será realizada a apuração entre:

- (i) O montante efetivamente pago pelo aluno até a data do cancelamento; e
- (ii) O valor correspondente às disciplinas e conteúdos que já lhe foram disponibilizados.

A partir dessa verificação, será possível identificar se há saldo a ser quitado pelo aluno ou, alternativamente, eventual valor a ser estornado pela instituição, sempre com base no critério da proporcionalidade entre conteúdo ofertado e valores adimplidos.

c) Cancelamento após 12 (doze) meses – pagamento parcelado em prazo superior:

Na hipótese do(a) CONTRATANTE solicitar o cancelamento após o transcurso dos 12 (doze) meses, ainda que tenha optado por um parcelamento em prazo superior, não haverá direito ao reembolso ou exoneração de pagamento, permanecendo o(a) CONTRATANTE responsável pelo pagamento integral do valor contratado.

O parcelamento do valor do Curso constitui mera facilidade de pagamento e não se confunde com o período de disponibilização do conteúdo acadêmico ou com o prazo adicional concedido para a realização de avaliações e conclusão formal do curso, ficando expressamente consignado que, ao final do 12º mês, todo o conteúdo acadêmico do curso já foi integralmente disponibilizado, inexistindo carga horária ou disciplinas pendentes de oferta pelo MACKENZIE.

CLÁUSULA SÉTIMA – EVENTUAIS DANOS

7.1. O MACKENZIE não se responsabiliza por qualquer dano moral ou patrimonial



INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

que venha a ocorrer com o(a) CONTRATANTE nas dependências do Campus Higienópolis, em caso de comparecimento às atividades presenciais não obrigatórias, salvo verificada, apurada e comprovada a responsabilidade do MACKENZIE no caso concreto.

Parágrafo Único – O(A) CONTRATANTE ou seu(s) responsável(eis) se obrigam a ressarcir o MACKENZIE por eventuais danos causados, a qualquer título, por si, após a constatação do evento e sua comunicação formal ao(à) CONTRATANTE, inclusive os relacionados aos direitos autorais e de imagem do MACKENZIE, comprovadamente apurados, relacionados aos serviços oferecidos.

CLÁUSULA OITAVA – GUARDA DE PERTENCES

8.1. Não estão cobertos por quaisquer tipos de seguro os bens patrimoniais do(a) CONTRATANTE, nas dependências do Campus Higienópolis, em caso de comparecimento às atividades presenciais não obrigatórias.

CLÁUSULA NONA – LEGITIMIDADE DO REQUERENTE

9.1. O presente Contrato somente terá validade com o deferimento expresso e formal da matrícula ou rematrícula e pagamento da primeira parcela.

CLÁUSULA DÉCIMA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

10.1. As partes atribuem ao presente instrumento contratual para efeito de cobrança, força executiva nos termos do art. 784, III do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PROTEÇÃO DE DADOS

11.1 O MACKENZIE, na qualidade de controlador dos dados pessoais, submete-se ao cumprimento dos deveres e obrigações referentes à proteção de dados pessoais e se obriga a tratar os dados pessoais coletados no âmbito deste Contrato de acordo com a legislação vigente aplicável, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 e Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016 ("Marco Civil da Internet") e Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), no que couber e conforme aplicável.

11.2 Finalidade do tratamento: o tratamento dos dados ora coletados possui como finalidade garantir a prestação dos serviços objeto do Contrato através da execução de diferentes atos, especialmente: matrícula/renovação da matrícula do(a) ALUNO/CONTRATANTE; processamento de pagamentos; emissão de certificados, históricos, relatórios de notas e afins, liberação de acessos ao AVA, envio de comunicados institucionais e de ofertas de cursos que possam ser do seu interesse, entre outros.

11.3 Compartilhamento de dados com o Responsável Financeiro. O(A) aluno(a) está ciente que o MACKENZIE poderá fornecer informações e documentações financeiras e acadêmicas ao Responsável Financeiro, necessárias para fins de comprovação da frequência e desempenho do(a) aluno(a).

11.4 Outras informações sobre como o tratamento de dados, por parte do Mackenzie, como o contato da Encarregada de Proteção de Dados, o canal de exercício dos direitos dos titulares, estão disponíveis na aba Proteção de Dados do site www.mackenzie.br.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. O presente Contrato constitui o único acordo que regula os direitos e obrigações das partes em relação ao seu objeto, ficando expressamente sem efeito, cancelando e revogando todo e qualquer entendimento ou ajuste anterior, oral ou escrito, porventura existente que não expressamente consignado neste instrumento.

12.2. Qualquer tolerância por uma das partes em relação ao cumprimento das obrigações pela outra parte, não será considerada novação ou renúncia, permanecendo as cláusulas deste Contrato em pleno vigor e efeito, na forma aqui prevista.

12.3. Se qualquer disposição deste Contrato for determinada judicialmente inválida ou ineficaz, tal determinação não gerará efeitos em qualquer outra disposição pelo que as demais cláusulas remanescentes permanecerão válidas e eficazes.

12.4. As partes somente poderão ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato, no todo ou em parte, com prévio e expresso consentimento por escrito da outra parte.

12.5. O Curso Digital não admite transferências e trancamentos de matrícula.

12.6. Uso da senha. Qualquer senha de acesso a sistemas do MACKENZIE recebida pelo(a) CONTRATANTE é de seu uso pessoal e intransferível, não sendo o MACKENZIE responsável por danos causados por acesso de terceiros não autorizados.

12.7. Direitos da Plataforma. O MACKENZIE declara expressamente que possui todos os direitos intelectuais referentes às plataformas utilizadas pelos alunos e suas respectivas funcionalidades, módulos, e que não está, de qualquer forma, impedida de disponibilizá-la, garantindo que não viola qualquer direito de propriedade intelectual, incluindo patente, direito de autor, segredo industrial ou quaisquer outros direitos de terceiros ou preceitos legais nacionais ou estrangeiros.

12.8. O(A) CONTRATANTE se compromete, portanto, a não causar, bem como a não permitir que ocorra a engenharia reversa, decomposição, desmontar, copiar, modificar, reproduzir, sublicenciar, publicar, divulgar, transmitir, emprestar, distribuir ou, de qualquer outra maneira, dispor de sua(s) plataforma(s), ou de qualquer de suas funcionalidades e/ou componentes, sob pena de suspensão da conta de acesso e descumprimento contratual, sem prejuízo de perdas e danos.

12.9. Disponibilidade. O MACKENZIE envidará seus melhores esforços para manter a disponibilidade de sua(s) plataforma(s). No entanto, pode ocorrer, eventualmente, alguma indisponibilidade temporária decorrente de manutenção necessária ou mesmo gerada por motivo de força maior, como desastres naturais, falhas nos sistemas de comunicação e acesso à Internet, ataques cibernéticos invasivos, ou quaisquer fatos de terceiro que fogem da esfera de vigilância e responsabilidade do MACKENZIE.

12.10. Caso isso ocorra, o MACKENZIE fará o que estiver ao seu alcance para restabelecer a(s) plataforma(s) o mais breve possível, dentro das limitações técnicas de seus serviços e serviços de terceiros, dos quais depende para ficar online. O(A) CONTRATANTE tem ciência, portanto, que não poderá pleitear indenização ou reparação de danos no caso da(s) plataforma(s) permanecer(em) fora do ar,



independente da motivação.

12.11. O AVA ficará disponível única e exclusivamente durante o período de integralização do curso.

12.12. Propriedade Intelectual sobre o conteúdo do Curso. Todo o conteúdo disponibilizado para o Curso, seja por escrito, audiovisual, ou por quaisquer outras mídias, é de propriedade exclusiva do MACKENZIE e protegido pela legislação nacional de propriedade intelectual, ficando vedada a reprodução, transmissão, divulgação e exibição, de toda e qualquer forma seja total ou parcial, salvo se realizado de forma doméstica ou particular e para uso exclusivo do(a) CONTRATANTE, nos termos do presente Contrato.

12.13 Propriedade intelectual sobre o material didático. O(A) CONTRATANTE reconhece que os direitos de propriedade intelectual do material didático disponibilizado pelo MACKENZIE permanecerão de sua propriedade exclusiva, sendo o uso de seu conteúdo autorizado para o uso exclusivo do(a) CONTRATANTE nos termos do presente Contrato, não sendo transmitido em conjunto com a propriedade do material didático quaisquer direitos de publicação por impressão em papel, por meio eletrônico, produção audiovisual, sonorização, distribuição por quaisquer meios de comunicação sobre os materiais didáticos, mediante o emprego de qualquer tecnologia. O(A) CONTRATANTE deverá, ainda, abster-se de, sem o consentimento prévio e por escrito do MACKENZIE: (i) ceder, emprestar ou permitir que terceiros acessem o material didático; (ii) editar, adaptar, reproduzir, distribuir, comercializar, realizar alterações, atualizar, divulgar, traduzir para outros idiomas e/ou sublicenciar o material didático e seu conteúdo; e (iii) tratar como sua ou de outra forma questionar a propriedade do MACKENZIE sobre os direitos de propriedade intelectual do material didático; e (iv) reproduzir, transmitir, divulgar e/ou exibir o material didático e seu conteúdo, de toda e qualquer forma, seja total ou parcialmente.



INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias que venham a surgir em razão do presente Contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes declaram, de forma inequívoca, o reconhecimento da validade, autenticidade e integridade do presente instrumento emitido pelo MACKENZIE demonstrando sua expressão de vontade em contratar, pelo que fica dispensada sua assinatura, de testemunhas, bastando a assinatura eletrônica do presente contrato pelo CONTRATANTE e, se o caso, seu RESPONSÁVEL FINANCEIRO, através de seu login e senha pessoal ao sistema, em conformidade com o disposto no § 2º, art. 10, da MPV 2.200/01, artigo 784, § 4º do Código de Processo Civil e na Lei nº 14.063/2020.

São Paulo, ____ de _____ de ____.

Assinado eletronicamente pelo Contratante em 30/04/2026, às
10:08:14

CONTRATANTE / ALUNO (a)

Link para validação da autenticidade deste contrato:

<https://mackenzie.platosedu.io/v2/lms/validate-doc?key=d7405026-0ef3-4f8f-8539-62faccb64d08>